

MAIR090000202003

汕头“9·23”“中昌欣盛”轮与 “闽东渔 64952”渔船碰撞事故调查报告

编制单位：广东海事局

单位地址：广州市海珠区怡乐路 47 号

联系电话：020-89092218

编制时间：2021 年 1 月 18 日

简 介

2020 年 9 月 23 日 0241½时，民生金融租赁股份有限公司所属“中昌欣盛”轮空载从广州南沙驶往大连途中，在福建东山岛东南 20 海里附近海域（概位：23° 26.8′ N/117° 47.4′ E），与正在拖网作业的“闽东渔 64952”渔船发生碰撞，造成“闽东渔 64952”渔船沉没，船上人员 5 人全部落水，其中 1 人获救，1 人死亡、3 人失踪，直接经济损失约 300 万元，构成较大等级水上交通事故。

接报后，广东海事局立即成立事故调查组展开事故调查，调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取两船 AIS、“中昌欣盛”轮 CCTV 和 VDR 等数据资料，共获得询问笔录 10 份，现场勘查记录 1 份，水上交通事故报告书 1 份，探摸报告 1 份，船舶及船员相关证书等资料 23 份。

经调查，两船疏忽瞭望，让路船没有采取让路行动，直航船也没有采取最有助于避碰的行动是事故发生的原因。其中，“中昌欣盛”轮作为让路船未采取让路行动是造成事故的主要原因，“中昌欣盛”轮对本起事故负主要责任，二副李某是事故责任人；“闽东渔 64952”渔船负事故次要责任，船长沈某松是事故责任人。

目 录

一、事故概况与调查取证情况	5
(一) 事故概况	5
(二) 事故调查取证情况	5
二、专业术语和标准用语	5
三、事故船舶、船员、船公司概况	6
(一) “中昌欣盛” 轮	6
(二) “闽东渔 64952” 渔船	9
四、重要事故因素认定	11
(一) 气象海况	11
(二) 事故水域通航环境情况	11
(三) 碰撞基本事实分析认定	12
五、事故经过	15
(一) “中昌欣盛” 轮	15
(二) “闽东渔 64952” 渔船	17
六、事故救助情况	18
七、事故损失情况	19
八、事故原因分析	19

(一) 两船均疏忽瞭望。	19
(二) 让路船没有采取让路行动。	20
(三) 直航船没有采取最有助于避碰的行动。	20
九、事故责任认定	21
(一) 不安全行为	21
(二) 责任认定	21
十、事故调查发现的其他类似问题	22
十一、安全管理建议和处理建议	22
(一) 安全管理建议	22
(二) 处理建议	23
十一、附件	23

一、事故概况与调查取证情况

（一）事故概况

2020 年 9 月 23 日 0241½时，民生金融租赁股份有限公司所属“中昌欣盛”轮空载从广州南沙驶往大连途中，在福建东山岛东南 20 海里附近海域（概位：23°26.8′ N/117°47.4′ E），与正在拖网作业的“闽东渔 64952”渔船发生碰撞，造成“闽东渔 64952”渔船沉没，船上人员 5 人全部落水，其中 1 人获救，1 人死亡、3 人失踪，直接经济损失约 300 万元，构成较大等级水上交通事故。

（二）事故调查取证情况

接报事故后，广东海事局立即成立事故调查组（调查组成员名单见附件 1），依法开展事故调查取证工作。调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取两船 AIS、“中昌欣盛”轮的 CCTV 和 VDR 等数据资料，共获得询问笔录 10 份，现场勘查记录 1 份，水上交通事故报告书 1 份，探摸报告 1 份，船舶及船员相关证书等资料 23 份。

二、专业术语和标准用语

AIS Automatic Identification System 船舶自动识别系统

DOC Document of Compliance 符合证明

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System 全球海上遇险与安全系统

PSC Port State Control 港口国监督

SMC Safety Management Certificate 安全管理证书

VDR Voyage Data Recorder 船载航行数据记录仪

三、事故船舶、船员、船公司概况

（一）“中昌欣盛”轮

1.船舶概况

船名	中昌欣盛			船籍港	天津
船舶种类	散货船	船体材料	钢质	货舱数量	5
总吨	32987	净吨	19238	参考载货量	56572.8 吨
总长（米）	189.99	型宽（米）	32.26	型深（米）	18.00
主机	内燃机	功率	9840KW	航区	远海
船舶建造厂	华泰重工（南通）有限公司				
建成年份	2013 年 3 月				
船舶所有人	民生金融租赁股份有限公司				
船舶所有人地址	天津市空港物流加工区西三道 158 号金融中心 3 号楼 01-02 门 402 室				
船舶经营人	岱山中昌海运有限公司				
船舶经营人地址	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市岱山县衢山				

	镇六条溪
船舶管理公司	浙江省海运集团浙海海运有限公司
船舶管理公司地址	浙江省杭州市环城北路 240 号



图 1：“中昌欣盛”轮

2.船舶检验情况

“中昌欣盛”轮最近一次检验由中国船级社广州分社于 2020 年 5 月 11 日在广州对该船进行年度检验，经查该船船舶检验有关证书齐全有效，有效期至 2023 年 3 月 25 日止。

3.船舶安检情况

“中昌欣盛”轮最近一次 PSC 检查由菲律宾 Suergao 港口当局于 2020 年 7 月 24 日开展，检查没有发现缺陷。

4.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备船长、大副、二副、三副和值班水手各 1 人，高级值班水手 2 人，轮机长、大管轮和高级值班机工各 1 人，GMDSS 通用操作员一名专职或两名兼职。本航次船舶配备船员 22 人（名单见附件 2），其中两名兼职 GMDSS 通用操作员，船员持证情况与最低安全配员证书所载要求相符。

该轮船长和事故时值班驾驶员情况如下：

船长肖某杰，男，1969 年 12 月 12 日出生，持有深圳海事局 2020 年 3 月 17 日签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶的船长证书，适任证书编号为：AKB111202***572，有效期至 2025 年 3 月 17 日。

二副李某，男，1985 年 8 月 28 日出生，持有福建海事局 2020 年 2 月 7 日签发的 3000 总吨及以上的船舶二副证书，证书编号为：AJD113202***321，有效期至 2025 年 2 月 7 日。同时持有福建海事局 2020 年 2 月 18 日签发的 GMDSS 通用操作员证书，证书编号为：AJD323202***383，有效期至 2025 年 2 月 18 日。事故发生时在驾驶台航行值班。

5.船舶公司概况

（1）公司概况

浙江省海运集团浙海海运有限公司成立于 2000 年，从事国际、国内水上货物运输和船舶管理业务、船员配给和管理及其它

实业投资。该公司的安全管理体系自 2003 年开始运行，现持有由浙江海事局于 2018 年 11 月 26 日颁发的 DOC，DOC 编号：06F002，覆盖船种：散货船。体系内设 10 个岗位：总经理、副总经理、总经理助理、指定人员、海务监督部（海务部）、船舶技术部（船技部）、航运业务部（航运部）、船员管理部（船员部）、体系办公室（体系办）、综合事务部（综合部）。

体系内船舶 14 艘，其中，自有船舶 5 艘，包括“中昌欣盛”轮在内的委托管理船舶 9 艘。“中昌欣盛”轮于 2018 年 6 月 19 日纳入公司体系管理，2019 年 1 月 24 日取得 SMC 证书，现持有 SMC 编号为 BJ19SSM0027，有效期至 2024 年 1 月 23 日。

（2）公司应急反应情况

9 月 23 日 1023 时，公司海务主管王某接到“中昌欣盛”轮船长电话，得知该轮接到厦门海事局通知疑似与渔船发生碰撞。海务主管王某即要求船舶保存 VDR 数据，并按海事指令配合调查，同时将情况报告海务经理洪某澜，海务经理报告指定人员后召集应急小组成员开会，安排指定人员和海务经理立即赶赴厦门协助主管机关调查和处理后续工作。

（二）“闽东渔 64952”渔船

1. 船舶概况

该轮为钢质渔船，船籍港福建东山，总长 24.4 米，型宽 6.0 米，型深 2.8 米，总吨 106，主机功率 255 千瓦，2009 年 8 月建造完工，作业类型：拖网，为福建省东山县**村沈某松所有。船

上的《渔业船舶检验证书》有效期至 2021 年 8 月 16 日止，《渔业船舶国籍证书》有效期至 2023 年 7 月 8 日。

2.船员概况

该渔船上共有 5 名人员（名单见附件 3），分别为船东沈某松、轮机长沈坚某，普通船员洪某坤和小工陈某荣、高某传，两名小工陈某荣、高某传均未持有渔船船员证书。按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》（农业部令 2014 年第 4 号）附件 4《海洋渔业船舶职务船员最低配员标准》，该渔船需配备二级船长、二级船副、二级轮机长和二级管轮等职务船员各 1 名。该渔船缺少二级船副和二级管轮各 1 名，职务船员配备不满足要求。

该渔船主要船员情况如下：

沈某松，男，1981 年 10 月 5 日出生，福建东山**村人，持有东山渔港监督 2016 年 11 月 11 日签发的二级船长证书，证书编号为：350626*****719，有效期至 2021 年 11 月 10 日。

沈坚某，男，1989 年 11 月 2 日出生，福建东山**村人，持有东山渔港监督 2017 年 10 月 25 日签发的二级轮机长证书，证书编号为：350626*****717，有效期至 2022 年 10 月 24 日。

洪某坤，男，1970 年 1 月 16 日出生，福建漳浦人，持有东山渔港监督 2019 年 9 月 11 日签发的基本安全培训合格证书，证书编号为：350623*****447，有效期至 2024 年 9 月 10 日。

。

四、重要事故因素认定

（一）气象海况

1. “中昌欣盛”轮二副称：事发当时为阴天，东北风4级，能见度约4-5海里。
 2. “中昌欣盛”轮船长称：事发当晚为东北风4-5级，能见度约6-7海里，海上渔船不多。
 3. “中昌欣盛”轮提交的水上交通事故报告书显示事故当晚为阴天，东北风4级，能见度4-5海里。
- 综上，事故发生时段天气情况为阴天、东北风4-5级，能见度4-5海里。

（二）事故水域通航环境情况

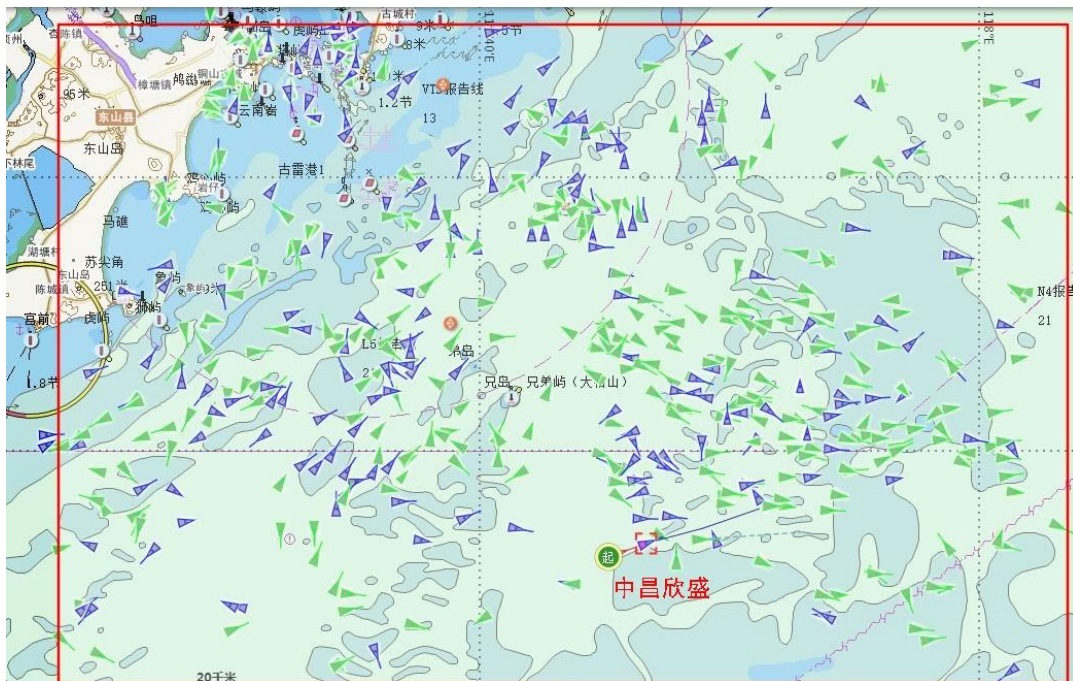


图 2：事故水域通航情况

事故发生水域为福建东山岛东南附近水域，此水域为国内沿海南北航线船舶的习惯航路和传统的渔场，常年有大量的渔船在此作业，渔船在此水域和福建东山渔港之间往返较为频繁，船舶交通流量较大且穿越该区域的渔船交通流无固定流向，该区域商、渔船会遇局面复杂多样。

（三）碰撞基本事实分析认定

1.肇事船认定

（1）“中昌欣盛”轮航海日志记录，该轮在事故发生时航经事故位置；

（2）回放“中昌欣盛”轮电子海图，该轮在事故时间航经事故位置；

（3）“中昌欣盛”轮与“闽东渔 64952”渔船 AIS 轨迹在 2020 年 9 月 23 日 0241½ 时交叉，同时出现在事故位置；

（4）“中昌欣盛”轮的 CCTV 回放，一艘渔船（即“闽东渔 64952”渔船）自“中昌欣盛”轮左舷进入该轮船首盲区前，该轮当班二副多次用激光笔照射该渔船，渔船进入该轮船首盲区后，海面反射灯光消失，之后该渔船的灯光完全消失不再出现；

（5）回放“中昌欣盛”轮 VDR 数据，两船在 2020 年 9 月 23 日 0241½ 时同时出现在事故位置，之后“闽东渔 64952”渔船的雷达信号消失。

（6）该轮球鼻艏左侧有新的刮擦痕迹和凹陷，船长陈述在本次事故前其在船期间球鼻艏左侧没有刮碰过。



图 5：“中昌欣盛”轮船首刮痕

2. 肇事逃逸行为分析

(1) 值班二副陈述不知道发生碰撞事故，也没有听到异常响声。

(2) 事故时段机舱当班人员陈述没有听到异常响声，也没感到船体有异常震动。

(3) 回放驾驶台 CCTV 视频，二副在 0241 时跑出驾驶台左翼观察，回驾驶室后至下班整个值班期间未发现焦虑不安情绪等特征。

(4) 事故当日 1015 时，“中昌欣盛”轮接到厦门海事局通知驶往厦门港协助调查，该轮船长第一次知道本船涉嫌发生碰撞事故，之前没有任何人向船长报告过发生或可能发生碰撞事故。

综上，根据现有证据不能认定值班二副知道发生了碰撞事故，也不能认定该轮存在肇事逃逸行为。

3.碰撞时间和地点

(1) 汕头市海上搜救分中心接福建东山县报告：“闽东渔 64952”渔船失联时间约为 0237 时。

(2) “中昌欣盛”轮驾驶台的 CCTV 信息显示 0239 $\frac{1}{3}$ 时（经现场比对 CCTV 时间与实际时间慢 1 分钟 48 秒）“闽东渔 64952”渔船进入“中昌欣盛”船首盲区，25 秒后“闽东渔 64952”渔船灯光消失，之后不再出现。

(3) 0241 $\frac{1}{2}$ 时，渔船的 AIS 船位与“中昌欣盛”轮 AIS 船位相距 160 米，而“中昌欣盛”轮 AIS 天线在驾驶台顶上，该位置距离船首为 160.93 米。

(4) 回放 VDR，雷达信息显示 0241 $\frac{1}{2}$ 时两船雷达信号重叠，0242 时“闽东渔 64952”渔船雷达回波出现在“中昌欣盛”正后方，0248 时“闽东渔 64952”渔船雷达回波消失。

综上，两船碰撞时间为 2020 年 9 月 23 日 0241 $\frac{1}{2}$ 时，碰撞地点为 23° 26.8' N/117° 47.4' E。碰撞后，“闽东渔 64952”渔船翻扣在海面漂浮，0248 时沉没。

五、事故经过

(一) “中昌欣盛”轮

2020 年 9 月 22 日，“中昌欣盛”轮从广州港南沙港区开航，

拟驶往大连港装载。

23 日凌晨，该轮航行于东山岛东南水域，能见度良好，渔船较多，驾驶台仅二副李某一人值班，助航设备均正常工作，使用自动舵航行。

0200 时，该轮航向 050°、航速 12 节。

0221 时，船舶到达转向点，值班二副将航向改为 070°，按计划航线航行。此时，“闽东渔 64952”渔船处在改向后的“中昌欣盛”轮左前方 5°、距离 3.25 海里处，两船存在碰撞危险，“中昌欣盛”轮值班二副没有发现正在拖网的“闽东渔 64952”渔船。



图 6：“中昌欣盛”轮二副用激光笔照射“闽东渔 64952”船

0239¼时，二副李某首次发现本船与左前方 5°、距离 0.35 海里的“闽东渔 64952”渔船存在碰撞危险，即用激光笔照射“闽东渔 64952”渔船。此后，二副李某三次用激光笔照射“闽东渔

64952” 渔船和观察雷达，但没有采取避让措施，继续保向保速航行。

0241 时，“闽东渔 64952” 渔船从“中昌欣盛” 轮左前进入该轮船首盲区，二副李某跑去驾驶台外左翼观察，很快又回到驾驶台雷达位置观察，继续保向保速航行。

0241½时，“中昌欣盛” 轮球鼻艏略靠左部位碰撞“闽东渔 64952” 渔船。二副陈述没有听到碰撞声响，没有发现有灯光。

1015 时，“中昌欣盛” 轮接到厦门 VTS 指令，驶往厦门港抛锚接受调查。

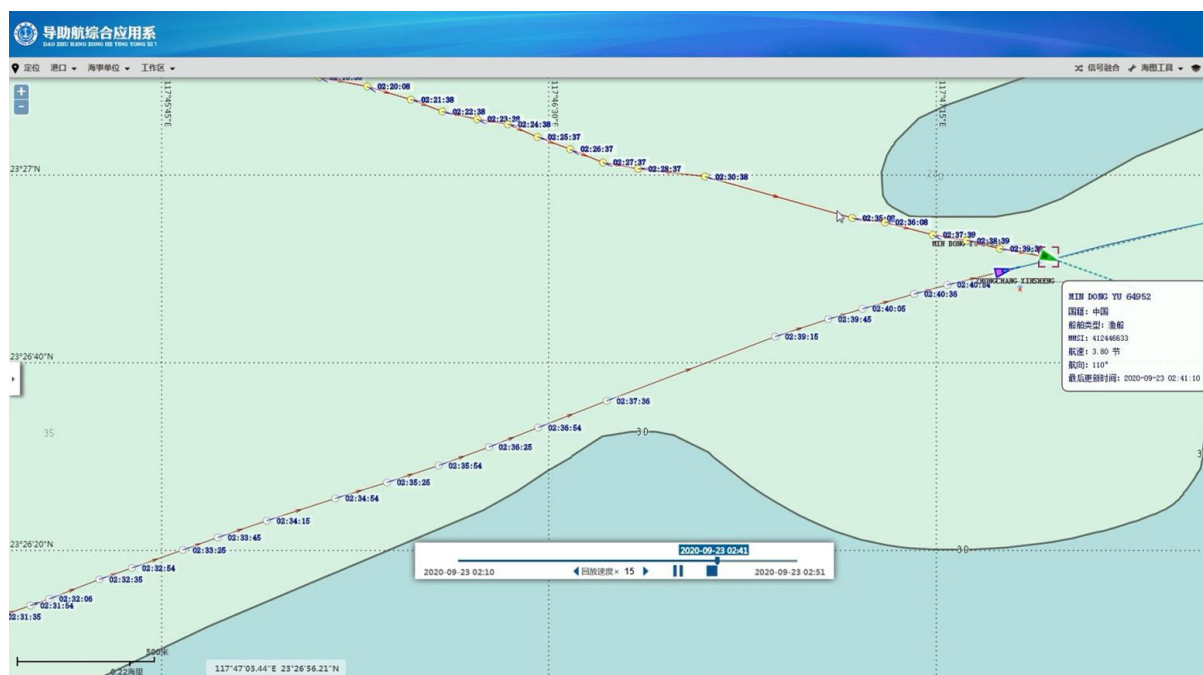


图 7：碰撞示意图

（二）“闽东渔 64952” 渔船

2020 年 9 月 22 日 1800 时，“闽东渔 64952” 渔船从福建东

山官前村开航，驶往福建东山岛东南 20 海里附近水域拖网作业捕鱼。

23 日 0200 时，“闽东渔 64952”渔船开始放网。约 0210 时放网完毕，开始拖网作业，当时渔船航向 110°、航速约 3.5 节，显示航行灯和拖网作业灯，拖网航行时仅船长沈某松一人在驾驶台值班。

碰撞发生前，洪某坤在驾驶台后部喝茶，突然听到船长连续喊了几声“唉”，随即就发生碰撞。渔船碰撞后往左倾覆，翻扣在海面上，洪某坤爬出驾驶室，随后渔船逐渐沉没。

1230 时，在海面漂浮的洪某坤由救助直升机救起。

六、事故救助情况

9 月 23 日 0850 时，汕头市海上搜寻救助分中心值班室接到东山县官前村转来“闽东渔 64952”渔船疑似失联的信息，即派出“海巡 0920”船前往搜救，并协调“南海救 113”轮前往搜救。广东省海上搜救中心也协调福建方面派出“东海救 113”、“海巡 08707”、“海巡 0801”等船赶赴现场参与搜救。1120 时，东海救助直升飞机到达现场参与搜救，官前村委组织附近渔船参加搜救。1230 时，直升飞机在事故水域附近救起落水人员洪某坤。1330 时，参与搜救渔船发现一具尸体（后证实为渔民沈坚某）。

9 月 24 日，汕头市水上分中心按照陈良贤副省长和汕头市李宇副市长的批示精神，派出海巡船、海警船、渔政船、东海救

助船、东海救直升机和附近渔船继续参与搜救工作。

9月26日，组织召开救助行动专家评估会，鉴于当时的海上气象海况和环境，人员生存的可能性不大，决定终止水面搜救工作。

截止目前，仍有3人失踪。

七、事故损失情况

该事故造成人命财产损失如下：

1. “闽东渔 64952” 渔船 1 人死亡、3 人失踪。
2. “闽东渔 64952” 渔船沉没，价值约 300 万元。

综上，该事故造成 1 人死亡 3 人失踪，直接经济损失约 300 万元人民币，按照《水上交通事故统计办法》，构成较大等级水上交通事故。

八、事故原因分析

事发当时能见度较好，两船处于互见中存在碰撞危险，“闽东渔 64952” 渔船正在进行拖网作业，为从事捕鱼的船舶，“中昌欣盛” 轮为在航机动船，适用《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《避碰规则》）第十八条“船舶之间的责任”的相关条款，“中昌欣盛” 轮应给“闽东渔 64952” 渔船让路。

（一）两船均疏忽瞭望。

“中昌欣盛”轮夜间航行，该轮与“闽东渔 64952”渔船存在碰撞危险，“中昌欣盛”轮为让路船，应该为正在从事拖网作业的“闽东渔 64952”渔船让路，以便本船在安全距离驶过让清“闽东渔 64952”渔船。但“中昌欣盛”轮值班二副在两船相距仅约 0.35 海里时才首次发现本船与“闽东渔 64952”渔船存在碰撞危险，此时两船已处于紧迫危险。值班二副疏忽瞭望，没有对当时的局面和碰撞危险做出充分的估计。

“闽东渔 64952”渔船值班船长直至碰撞即将发生才发现来船，在此之前没有发现本船与来船（“中昌欣盛”轮）存在碰撞危险。“闽东渔 64952”渔船值班船长疏忽瞭望，也没有对当时的局面和碰撞危险做出充分的估计。

（二）让路船没有采取让路行动。

0221 时，“中昌欣盛”轮到达转向点，调整航向为 070°，此时距离正在拖网“闽东渔 64952”约 3.25 海里，两船存在碰撞危险，“中昌欣盛”轮作为让路船，应及早采取大幅度的行动宽裕地让清“闽东渔 64952”船，但“中昌欣盛”轮未采取避让行动，继续保向保速航行；0239¼时，该轮值班驾驶员首次发现“闽东渔 64952”渔船后，此时与“闽东渔 64952”渔船已形成紧迫危险，但二副仅使用激光笔照射渔船进行提醒，没有采取大幅度转向或减速、停车、倒车把船停住等最有助于避免碰撞的行动。

（三）直航船没有采取最有助于避碰的行动。

“闽东渔 64952”渔船作为直航船，该渔船值班船长直至碰撞即将发生才发现“中昌欣盛”轮，以致来不及采取任何避让行动，没有履行直航船应采取最有助于避碰行动的义务。

九、事故责任认定

（一）不安全行为

1.两船均疏忽瞭望，违反了《避碰规则》第五条“每一船在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计”的规定。

2.“中昌欣盛”轮作为让路船，未采取让路行动，违反了《避碰规则》第十六条“须给他船让路的船舶，应尽可能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船”等规定。

3.“闽东渔 64952”渔船作为直航船，直至碰撞即将发生才发现来船，没有采取最有助于避碰的行动，违反了《避碰规则》第十七条第2款“当规定保向保速的船舶，发现本船不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也应采取最有助于避碰的行动”的规定。

（二）责任认定

综上，两船疏忽瞭望，“中昌欣盛”轮作为让路船没有采取让路行动，以及“闽东渔 64952”渔船作为直航船也没有采取最

有助于避碰的行动是事故发生的原因。其中，“中昌欣盛”轮作为让路船未采取让路行动是造成事故的主要原因，“中昌欣盛”轮对本起事故负主要责任，二副李某是事故责任人；“闽东渔64952”渔船负事故次要责任，船长沈某松是事故责任人。

十、事故调查发现的其他问题

调查发现，“中昌欣盛”轮夜间航行期间没有安排值班水手协助驾驶员了望。该轮船长明知船舶在夜间航行将经过渔区，并记录在夜航命令簿上要求值班驾驶员加强瞭望，但其陈述因备舱需要，其同意大副安排值班水手参与洗舱工作，因此船舶夜间航行期间没有安排值班水手值班。

“中昌欣盛”轮夜间航行期间没有安排值班水手协助驾驶员了望，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十五条“夜间航行时应当至少有一名值班水手协助驾驶员了望”的规定，也不符合公司体系 ZICY03《船舶航行值班须知》4.1.2“航行值班人员必须严肃认真，坚守岗位，严格遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》有关值班安排、了望、值班交接和值班职责的规定，以保证船舶安全航行”的要求。

十一、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

本事故是一起双方互有责任的水上交通事故，为吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，特提出安全管理建议如下：

1.浙江省海运集团浙海海运有限公司要督促船舶加强安全管理，船舶夜间航行应严格遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》有关值班安排、了望、值班交接和值班职责的规定，并按照体系文件 ZICY03 船舶航行值班须知 4.1.2 的要求，安排值班水手协助驾驶员瞭望，保障船舶航行安全。

2.东山渔港监督要加强渔船配员和渔船人员持证情况的检查，督促渔船配齐职务船员，杜绝无证人员上渔船工作。

（二）处理建议

1.“中昌欣盛”轮值班二副李某涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关处理。

2.建议浙江海事局对浙江省海运集团浙海海运有限公司安全管理体系实施附加审核。

十一、附件

1.调查组成员名单（略）

2.“中昌欣盛”轮船员名单（略）

3.“闽东渔 64952”渔船船员名单（略）